



Nr. 465 Ministerbesprechung vom 7. September 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1452, S. 1–20

Anwesend: Brüning, Dietrich, Wirth, Stegerwald, Groener, Schätzel, v. Guérard, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, Heukamp, Pünder, Weismann, Gutbrod (P. 4); MinDir. Zarden (P. 1), Reichardt (P. 3), Sitzler (P. 2), Weigert (P. 2), Stapenhorst (P. 4), Vogel (P. 4), Wachsmann; Vortrag.LegR v. Kaufmann-Asser; MinR Feßler, Doehle, Poerschke (P. 2), Schäfer (P. 3), Bernard (P. 3), Quassowski (P. 1); ORegR Raps (P. 2), Schmölker (P. 1); RbkPräs. Luther, RbkDir. Deumer, v. Wedel (P. 3); RBGenDir. Dorpmüller, RBDDir. Vogt, RBOR v. Beck (P. 4); PrMinR Strunden; Protokoll: MinR Wienstein (P. 1 und 4), Vogels (P. 2, 3, 5, 6).

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften.
2. Programm zur Minderung der Arbeitslosigkeit durch Schaffung von Kleinsiedlerstellen.
3. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Durchführung des Stillhalte-Abkommens.
4. a) Entwurf eines Vertrages zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Firma Deutsche Bahnspedition GmbH über Rollfuhrdienst, Sammelspedition und Verkehrswerbung, b) Entwurf einer Verordnung, betreffend den Überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen.
5. Entwurf von Durchführungsbestimmungen über die Arbeitszeitverkürzung.
6. Personalsache.

1. Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften.

Staatssekretär Dr. Joël führte aus, daß er rechtliche Bedenken dagegen habe, die gesamte Aktienrechtsreform auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung anzuordnen¹. Der Art. 48 biete nach seiner Auffassung nur die Möglichkeit, die vordringlichsten Mißstände des Aktienrechts im Wege einer Verordnung zu beseitigen. Der jetzige Entwurf sei noch nicht veröffentlicht worden. Er enthalte gewisse Abänderungen gegenüber dem Entwurf von 1930. Nach seiner Auffassung solle man entweder die gesamte Reform der ordentlichen Gesetzgebung überlassen oder einzelne, besonders wichtige Teile herausnehmen und auf Grund des Art. 48 regeln. Soweit er gesehen habe, habe

¹ Zur ersten Beratung des Rkab. über die Aktienreform s. Dok. Nr. 431 [P. 3.]

sich auch fast die gesamte Presse dagegen gewandt, daß das ganze Aktienrecht auf Grund des Art. 48 der RV geregelt werde ².

Für den Inhalt einer Notverordnung kämen vor allen Dingen in Frage die Vorschriften des Entwurfs über den Geschäftsbericht, die Jahresbilanz, die Bilanzprüfer, der Prüfungsausschuß, die Regreßklage durch eine Minderheit, die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Den Hauptteil der Aktienrechtsreform könne man in Gestalt eines gewöhnlichen Gesetzentwurfs alsbald den gesetzgebenden Körperschaften zuleiten. Vielleicht empfehle es sich, auch nochmal den Inhalt der Notverordnung in diesen Gesetzentwurf aufzunehmen.

Der *Reichskanzler* führte aus, daß auch er Bedenken dagegen habe, das gesamte Aktienrecht durch eine Notverordnung neu zu regeln. Er fasse den Rat der Parteien des Reichstags auch nicht so auf, daß unter allen Umständen das gesamte Aktienrecht durch Notverordnung zu regeln sei. Für völlig unmöglich halte er es allerdings, den eventuell durch Notverordnung geregelten Teil des Aktienrechts nochmals in einen Gesetzentwurf mitaufzunehmen, der den gesetzgebenden Körperschaften unterbreitet werde.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* führte aus, er könne nicht einsehen, weshalb nicht das gesamte Problem des Aktienrechts durch eine Notverordnung geregelt werden solle. Im September oder Oktober würden wahrscheinlich der Favag ³- und der „Nordwolle“-Prozeß stattfinden. Diese Prozesse würden eine weitere Verschärfung des Mißtrauens in die kapitalistische Wirtschaftsform zur Folge haben. Es werde deshalb sehr gut sein, wenn vorher eine Neuregelung des gesamten Problems des Aktienrechts erfolgt sein werde.

Auf jeden Fall solle man davon absehen, einen Gesetzentwurf über die Aktienrechtsreform den gesetzgebenden Körperschaften zuzuleiten, nachdem vorher einige Punkte durch eine Notverordnung geregelt worden seien. Der Reichstag werde doch nicht dazu kommen, den Entwurf zu verabschieden.

Der *Reichsverkehrsminister* stimmte Staatssekretär Joël darin zu, daß eine Teilreform des Aktienrechts durch Notverordnung einer Gesamtreform durch Notverordnung vorzuziehen sei.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte, er halte es für das beste, eine Gesamtreform des Aktienrechts durch Notverordnung vorzunehmen.

Das *Reichskabinett* beschloß, daß die zuständigen Ressorts, nämlich das Reichsjustizministerium, das Reichsfinanzministerium und das Reichswirtschaftsministerium sowie das Preußische Ministerium für Handel und Gewerbe den Inhalt einer Verordnung auf Grund des Art. 48 der Reichsverfassung über Aktienrechtsreform feststellen sollen, wobei davon auszugehen ist, daß nicht sämtliche Probleme des Aktienrechts durch Notverordnung zu regeln sind. Der Kreis der durch Notverordnung zu regelnden Fragen soll jedoch nicht zu eng begrenzt werden.

Gleichzeitig ist von den genannten Ressorts der Inhalt eines Gesetzentwurfs über Aktienrechtsreform festzustellen, der demnächst veröffentlicht werden soll.

Das Reichskabinett wird über die Notverordnung und den Gesetzentwurf, betreffend Aktienrechtsreform, noch in dieser Woche (ab 7. September) Beschluß fassen ⁴.

2. Programm zur Minderung der Arbeitslosigkeit durch Schaffung von Kleinsiedlerstellen.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug den wesentlichen Inhalt des den Reichsministern zugegangenen Programms zur Minderung der Arbeitslosigkeit durch Schaffung von Kleinsiedlerstellen vor [...] ⁵. Er erklärte, daß er versuchen werde, die zur Durchführung des Programms erforderlichen Mittel

² Einzelne Zeitungsausschnitte über eine AktienrechtsNotVO befinden sich in R 43 I/1082.

³ S. dazu Dok. Nr. 319, Anm. 8.

⁴ S. Dok. Nr. 469, P. 1.

⁵ Das Programm entstand auf Vorschlag des MinR Poerschke, der diesen Plan dem RFM am 5.8.31 vorgelegt hatte. Er hatte darauf hingewiesen, daß Krisen-Unterstützte und Wohlfahrtserwerbslose im Unterschied zu den eigentlichen Arbeitslosen-Unter-

bereitzustellen, sofern das Programm, über dessen Einzelheiten mit den zuständigen Ressorts noch zu verhandeln sein werde, grundsätzliche Billigung finden sollte. Er rechne mit einem Aufwand von etwa 3000 RM für jede Kleinsiedlung in der Umgebung der Städte.

Der Reichsminister der Finanzen nahm ferner Bezug auf die den Reichsministern gleichfalls zugegangene Vorlage der Oststelle bei der Reichskanzlei vom 7. September 1931 [...], in der um wesentlich stärkere Förderung der ländlichen Siedlung gebeten wird⁶. Auch diesem Plane gegenüber erklärte er sich grundsätzlich zustimmend und stellte in Aussicht, daß er bereit sein werde, die erforderlichen Mittel für die Durchführung dieses Planes flüssig zu machen. Für die ländliche Siedlerstelle glaubte er mit einem Aufwand von ca. 7 000 RM je Siedlerstelle auskommen zu können. Er schlug vor, für das erste Jahr mit etwa 100 000 Siedlern in der Nähe der Städte zu rechnen und ferner mit der Schaffung von etwa 50 000 ländlichen Siedlungen. Er meinte, das große finanzielle Risiko, das in der Sache stecke, verantworten zu können, da das Schicksal Deutschlands ausschlaggebend davon abhängen, ob man imstande sei, die brachliegende Arbeitskraft wieder in Arbeit zu bringen.

Staatssekretär *Dr. Weismann* führte aus, daß der Preußische Ministerpräsident von dem Programm des Reichsministers der Finanzen mit großem Interesse Kenntnis genommen habe und daß er bereit sein werde, die Durchführung eines solchen Programms, soweit die preußischen Stellen in Frage kommen, in jeder Weise zu fördern.

Der *Reichsarbeitsminister* erklärte, daß auch er durchgreifende Maßnahmen zur Lösung des Arbeitslosenproblems für notwendig halte. Nach seiner Überzeugung werde Europa seine frühere Vormachtstellung auf handelspolitischem Gebiet nach den Ereignissen des Weltkrieges und seinen Folgeerscheinungen nicht wieder erlangen. In Deutschland speziell kämpfe man mit einer inneren Krise, der man Herr werden müsse. Das, was bisher auf dem Gebiete der ländlichen Siedlung in Deutschland geschehen sei, sei viel zu kostspielig gewesen. Die eingerichteten Siedlungen seien von vornherein zur Unrentabilität verurteilt gewesen. Die Kleinsiedlungen, so wie der Reichsminister der Finanzen sie vorgeschlagen habe, seien an sich der richtigere Weg. Im Ziel sei er mit dem Reichsminister der Finanzen einig. Wenn man aber daran gehe, in der Nähe der großen Städte zu siedeln, dürfe man kein allzu schnelles Tempo anschlagen; anderenfalls sehe er viel kostspielige Verluste voraus, und er warne schon heute vor Kapitalfehlleitungen großen Stils. Nach allen Erfahrungen, die man bei früheren Siedlungen gemacht habe, müsse man die Leute, die man ansetzen wolle, stark aussuchen. Auch sei es richtiger, in der ersten Zeit langsamer vorzugehen und die Dinge organisch wachsen zu lassen. Am meisten geeignet für eine Siedlung halte er die Umgegend von Berlin. Auch mit der ländlichen Siedlung könne man in größerem Umfange beginnen, denn auf dem Lande seien genügend brachliegende Güter vorhanden.

Reichsminister *Treviranus* meinte, daß man sich hinsichtlich der Größe der einzurichtenden Siedlungsstellen nicht allzu sehr festlegen solle. Man müsse die Größe abhängig machen von den örtlichen Verhältnissen. Bei der Beschaffung der Mittel könne die Rentenbank-Kreditanstalt mit angespannt werden. Allzu große Hoffnungen dürfe man sich allerdings nicht machen, denn er habe die Erfahrung gemacht, daß es recht zweifelhaft sei, ob auch die Mittel der Bank für deutsche Industrie-

stützten praktisch kaum noch Aussicht hätten, wieder in den regulären Arbeitsprozeß eingegliedert zu werden. Als einzige Möglichkeit, sie wieder in den Wirtschaftsprozeß einzugliedern, erscheine ihre Ansetzung auf Kleinsiedlerstellen. Poerschke hatte vorgeschlagen, bis zum Frühjahr 1932 etwa 100 000 Arbeitslose auf Kleinsiedlerstellen als Pächter anzusetzen. Unter Kleinsiedlung verstand Poerschke einen landwirtschaftlich-gärtnerischen Betrieb von 2–4 Morgen zur Selbstversorgung der Siedler und ihrer Familien. Jede Siedlerstelle sollte ein primitives Wohngebäude nebst Stall erhalten. Die Durchführung des Programms sei einem Rkom. für das Kleinsiedlungswesen zu übertragen. Die Finanzierung sollte durch die Erträge der Hauszinssteuer gesichert werden (Abschrift in R 2/1921, Bl. 1–14; Poerschkes Konzept des Schreibens des RFM an den RK vom 3. 9. a.a.O. Bl. 22–23; Ausfertigung und Kleinsiedlungsprogramm in R 43 I/1290, Bl. 2–18).

⁶ Treviranus hatte in seiner Vorlage vom 7.9.31 unter Berufung auf das Projekt des RFM ein Siedlungsprogramm für erwerbslose ländliche Arbeitskräfte vorgeschlagen. Jede landwirtschaftliche Siedlerstelle sollte mit 60–100 Morgen Land ausgestattet werden. Jede Stelle sollte, abgesehen vom Landerwerb, höchstens etwa 8000 RM kosten. Durch die Versteigerung vieler Güter stünde genügend Land für Siedlungszwecke zur Verfügung (Abschrift in R 43 I/1290, Bl. 32–38). Einen ähnlichen Vorschlag hatte namens der staatsparteilichen Fraktionsgemeinschaft der RT-Abg. Weber dem RK mit Schreiben vom 3.9.31 unterbreitet (R 43 I/1290, Bl. 30).

obligationen für den Osten in dem vorgesehenen Umfange bereit sein würden. Im übrigen bezog er sich auf seine Vorlage.

Der *Reichsverkehrsminister* führte aus, daß bei dem Problem der Beschäftigung der Arbeitslosen auch die Reichsbahn eine große Rolle spiele. Er stehe bekanntlich schon immer auf dem Standpunkt, daß die Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft, abgesehen von der Bestimmung des § 2 des Reichsbahn-Gesetzes, wonach sie die Tarife nach kaufmännischen Gesichtspunkten zu gestalten habe⁷, in erster Linie den volkswirtschaftlichen Interessen der Allgemeinheit zu dienen habe. Die Frage der Auftragserteilung durch die Reichsbahn hänge bekanntlich davon ab, ob sie Kredit erhalte. Die Reichsbahn selbst beziffere ihren jährlichen Kreditbedarf in normalen Zeiten auf 200–240 Millionen RM. Daher müsse alles geschehen, um die Reichsbahn kreditfähig zu machen.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* führte aus, daß man bei der Siedlung in der Nähe der großen Städte wahrscheinlich sehr viel schneller zum Ziel kommen werde, wenn man die allzu starke Einengung der Bautätigkeit durch baupolizeiliche Bestimmungen, wenigstens zeitweise, beseitigen könne⁸.

Staatssekretär *Dr. Heukamp* führte aus, daß bei der ländlichen Siedlung neben der Geldfrage die Beschaffung geeigneten Landes nicht ganz einfach sei. Man werde jedenfalls ein gutes Stück weiter kommen, wenn Preußen Entgegenkommen bei der Zurverfügungstellung von Domänen zeige. Er befürwortete die Einsetzung eines Reichskommissars mit weitgehenden Vollmachten.

Der *Reichsminister der Finanzen* der während der Aussprache den Vorsitz übernommen hatte, da der Reichskanzler vorübergehend abberufen wurde⁹, faßte das Ergebnis der Beratung dahin zusammen, daß das Reichskabinett mit dem von ihm entwickelten Programm grundsätzlich einverstanden ist und daß die zur Durchführung des Programms erforderlichen Vorlagen an das Reichskabinett zunächst in Ressortbesprechungen und sodann in Chefbesprechungen vorbereitet werden sollen. An diesen vorbereitenden Besprechungen sollen beteiligt werden: der Reichsminister der Finanzen, zugleich als Vizekanzler und Vorsitzender, der Reichsarbeitsminister, der Ostkommissar, der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, der Reichswehrminister, der Staatssekretär in der Reichskanzlei, ferner von Preußen: das Preußische Staatsministerium, der Preußische Finanzminister, der Preußische Handelsminister, der Preußische Minister für Volkswohlfahrt¹⁰.

3. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten zur Durchführung des Stillhalte-Abkommens.

Ministerialdirektor *Reichardt* trug den wesentlichen Inhalt der schriftlichen Vorlagen vom 4. September 1931 [...] vor¹¹.

Auf Grund der Aussprache zog der *Reichsminister der Finanzen* seinen in den Vorbesprechungen geltend gemachten Wunsch nach Einschränkung der Vorschrift in § 8 Absatz 1 des Entwurfs II, betreffend die Befreiung von der Wechselsteuer¹², zurück.

⁷ S. RB-Ges. in der Fassung vom 13.3.30, RGBl. II, S. 369.

⁸ Vgl. auch das Schreiben des StS Trendelenburg vom 21.9.31 an die mit Siedlungsfragen befaßten Ressorts, in dem sich Trendelenburg für die Aufhebung bestimmter baupolizeilicher Vorschriften für Schreberlauben einsetzte (Abschrift in R 43 I/1290, Bl. 68–76). Ebenso forderte der „Vorwärts“ Nr. 427 vom 12.9.31 den Fortfall sämtlicher baupolizeilicher Erschwerungen bei der Errichtung von Schrebergärten (R 43 I/1290, Bl. 52).

⁹ Der RK empfing von 18.30 Uhr–19.20 Uhr „Mr. Firestone aus Amerika, Freund von Hoover, Inhaber der größten Kautschukplantage“ („Tagesnotizen für Reichskanzler und Staatssekretär [...]“, Nachl. Pünder, Nr. 43, Bl. 62).

¹⁰ Zum Fortgang der Beratung s. Dok. Nr. 479.

¹¹ Es handelt sich bei diesen Vorlagen des RWiMin. um einen NotVOEntw. zur Sicherstellung der Durchführung des Stillhalteabkommens sowie um die Entwürfe zweier DurchführungsVOen zur geplanten NotVO mit Begründung (R 43 I/316 Bl. 66–74). Die NotVO sollte die RReg. zu Maßnahmen ermächtigen, die zur Durchführung des Stillhalteabkommens notwendig waren; die Maßnahmen bezogen sich vor allem auf die Aufhebung der Wechselsteuer und der Landesstempelsteuern.

¹² S. R 43 I/316, Bl. 69.

Das *Reichskabinett* erteilte den vorgelegten drei Verordnungsentwürfen seine Zustimmung. Der Entwurf II (2. Verordnung zur Sicherung der Durchführung des Stillhalteabkommens) soll erst dann veröffentlicht werden, wenn das Stillhalteabkommen rechtswirksam geworden ist¹³.

Ministerialdirektor *Reichardt* trug weiter vor, daß eine weitere Durchführungsverordnung zur Verordnung des Reichspräsidenten zur Sicherung der Durchführung des Stillhalteabkommens notwendig sein werde, wodurch der Siebener Ausschuß der Golddiskont-Bank ermächtigt wird, bei Eingehung solcher Kreditgeschäfte, zu deren Abschluß die Golddiskont-Bank nach dem Stillhalte-Abkommen verpflichtet ist, ihre Zustimmung *allgemein* zu erklären. Ferner sei durch eine Vereinbarung zwischen der Reichsregierung und dem Siebener Ausschuß eine Regelung vereinbart worden über die Art der Deckung etwaiger Ausfälle der Deutschen Golddiskont-Bank aus den von ihr auf Grund des Stillhalte-Abkommens übernommenen Garantieverpflichtungen¹⁴.

Nach Abschluß der Aussprache über die Verordnungsentwürfe erschien Reichsbankpräsident *Dr. Luther* in der Sitzung. Er trug anhand einer in der Sitzung zur Verteilung gelangten gedruckten Aufzeichnung, die eine Materialzusammenstellung, betreffend den Meinungswechsel über die sechsmonatige Laufzeit des Stillhalte-Abkommens enthält¹⁵, vor, daß es ihm bisher nicht gelungen sei, mit dem Amerikaner Wiggin in der Frage der Streichung der Rediskontklausel zu einer völligen Einigung zu kommen. Herr Wiggin habe anfänglich erklärt, daß er mit der Streichung der Rediskontklausel aus dem Stillhalte-Abkommen einverstanden sei, habe aber diese Erklärung später zurückgezogen. Inzwischen habe er, Luther, auch mit den übrigen Gläubigergruppen über die Streichung der Rediskontklausel verhandelt und deren grundsätzliche Zustimmung zur Streichung erhalten, vorausgesetzt, daß die Gläubigergruppen bereit seien. Um mit Herrn Wiggin zu einer Einigung zu kommen, habe er den an den Baseler Stillhalte-Verhandlungen auf deutscher Seite beteiligt gewesenen Herrn Jeidels gebeten, nach London zu fahren, wo sich Herr Wiggin zur Zeit aufhalte. Bei diesen Verhandlungen in London habe er bisher nur soviel erreichen können, daß Herr Wiggin erklärt habe, mit Befriedigung davon Kenntnis zu nehmen, daß ein gentleman agreement der Notenbankpräsidenten über die Erneuerung des Rediskontkredits nach Schluß der jetzigen Laufzeit, d. i. dem 6. November, zustande gekommen sei und daß er infolgedessen der amerikanischen Bankengruppe empfehlen werde, das Stillhalte-Abkommen als für 6 Monate zustande gekommen, anzusehen. Damit sei die Rediskontklausel zwar nicht gestrichen, er habe aber das praktische Ergebnis, daß die Bankengruppen auf die Rediskontklausel keinen besonderen Wert mehr legten¹⁶. Ob der Rediskontkredit auf Grund des gentleman agreements der Notenbank am 6. November verlängert werde, sei zwar sehr wahrscheinlich, keineswegs aber in rechtlich verbindlicher Weise festgelegt. Da mehr, wie geschehen, nach Lage der Dinge nicht zu erreichen sei, glaube er dem Reichskabinett vorschlagen zu müssen, ihn zu ermächtigen, dem Stillhalte-Abkommen nunmehr zuzustimmen. Diese *Ermächtigung* des Kabinetts wurde erteilt¹⁷.

4. a) Entwurf eines Vertrages zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Firma Deutsche Bahnspedition GmbH über Rollfuhrdienst, Sammelspedition und Verkehrswerbung, b) Entwurf einer Verordnung, betreffend den Überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen.

Der *Reichsverkehrsminister* berichtete zunächst über den Entwurf eines Vertrages zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Firma Deutsche Bahnspedition über Rollfuhrdienst,

¹³ S. die NotVO zur Sicherstellung der Durchführung des Stillhalteabkommens vom 9.9.31 und die 1. DurchführungsVO vom gleichen Tage in RGBl. 1931 I, S. 489 und 490. Die 2. DurchführungsVO wurde am 18.9.31 vollzogen (RGBl. I, S. 509).

¹⁴ S. die 3. DurchführungsVO zum Stillhalteabkommen vom 13.11.31, RGBl. I, S. 680.

¹⁵ Die Materialzusammenstellung befindet sich in R 43 I/1452, S. 21–69 und R 43 I/316, Bl. 75–120.

¹⁶ Über die Verhandlungen Jeidels' mit Wiggin s. Luthers Tagebuch vom 7.9.31, Nachl. Luther Nr. 366, Bl. 23 f. Vgl. auch Luther, Vor dem Abgrund, S. 209 f.

¹⁷ Das Stillhalteabkommen trat am 17.9.31 in Kraft (WTB Nr. 1954 vom 17.9.31, R 43 I/316, Bl. 177). Dt. Text des Abkommens in R 43 I/316, Bl. 143–154.

Sammelspedition und Verkehrswerbung. Er bat um Erteilung der Vollmacht durch das Reichskabinett zur Genehmigung dieses Vertragsentwurfs.

Sodann erläuterte der Reichsverkehrsminister den Inhalt des Entwurfs einer Verordnung betreffend den Überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen¹⁸.

Ministerialrat *Dr. Strunden* (Preußisches Staatsministerium) führte aus, daß das Preußische Staatsministerium rechtliche Bedenken gegen den Inhalt des Entwurfs dieser Verordnung habe. Gegen die Absicht einer Regelung des Überlandverkehrs mit Kraftfahrzeugen habe die Preußische Staatsregierung an sich nichts einzuwenden. Was den Inhalt des Entwurfs der Verordnung anlange, so habe Preußen vor allem sachliche Bedenken gegen die Festsetzung einer Freigrenze von 50 km für die Kraftfahrzeuge. Bei Festsetzung einer derartig hohen Freigrenze würden nach preußischer Ansicht die Neben- und Kleinbahnen lahmgelegt werden. Eine Freigrenze von 25 km würde genügen¹⁹. Ob die Vorschriften der Verordnung praktisch durchführbar seien, erscheine der Preußischen Regierung höchst zweifelhaft.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* äußerte Bedenken gegen die im § 22 des Verordnungsentwurfs vorgesehenen Zwangskartellierung²⁰.

Auf Frage des Reichskanzlers erklärte der Generaldirektor der Reichsbahngesellschaft, daß er dem Entwurf einer Verordnung betreffend den Überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen zustimme. Er könne allerdings schlecht beurteilen, ob die Vorschriften der Verordnung durchgeführt werden könnten.

Auf eine weitere Frage des Reichskanzlers bezüglich baldige Ermäßigung der Reichsbahn-Gütertarife erwiderte der Generaldirektor der Reichsbahn-Gesellschaft, die Ermäßigung sei davon abhängig, daß die Neuregelung des Kraftverkehrs eine Unterbietung der Eisenbahntarife im Fernverkehr ausschließe. Die Ermäßigung setze deshalb voraus, daß die Unterbietung ebenso wie durch die Notverordnung auch durch die Ausführungsbestimmungen und den Kraftwagentarif ausgeschlossen werde, diese also entsprechend den bei den vorausgegangenen Besprechungen erörterten Vereinbarungen in Kraft gesetzt würden.

Der Reichsverkehrsminister führte aus, daß in diesem Punkte zwischen dem Generaldirektor Dormmüller und ihm vollkommene Übereinstimmung bestehe²¹.

Das Reichskabinett erteilte dem Reichskanzler und dem Reichsverkehrsminister Vollmacht, gemeinsam zu entscheiden, ob der Entwurf eines Vertrags zwischen der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und der Firma Deutsche Bahnspedition GmbH über Rollfuhrdienst, Sammelspedition und Verkehrswerbung genehmigt werden solle²².

Das Reichskabinett bevollmächtigte ferner den Reichskanzler und den Reichsverkehrsminister, zur Entscheidung darüber, ob dem Herrn Reichspräsidenten vorzuschlagen sei, im Rahmen der übrigen, demnächst zu treffenden wirtschaftspolitischen Maßnahmen die Verordnung betreffend Überlandverkehr mit Kraftfahrzeugen zu vollziehen²³.

¹⁸ Vgl. hierzu Dok. Nr. 431, Anm. 2. Nachdem am 14.8.31 eine Besprechung des RVM mit Vertretern der Länder über die KraftlinienVO stattgefunden hatte (Vermerk des RegR Krebs vom 17.8.31, R 43 I/1073, Bl. 103), hatte der RVM der Rkei am 20.8.31 einen abgeänderten VOEntw. übersandt (Ansreiben des RVM mit Entw. in R 43 I/1073, Bl. 147–153). Am 1.9.31 hatte v. Guérard unter Hinweis auf eine kleine Anfrage der NSDAP-Fraktion erneut um eine Kabinettsberatung über den Vertrag und den VOEntw. gebeten (R 43 I/1073, Bl. 192).

¹⁹ Preußen hatte zusammen mit Baden und den meisten übrigen Ländern in der Besprechung vom 14.8.31 Bedenken gegen die beabsichtigte Freigrenze erhoben (Vermerk von RegR Krebs vom 17.8.31, R 43 I/1073, Bl. 103), und der PrMinPräs. Braun hatte in einem Schreiben an den RK vom 25.8.31 dieses Bedenken erneut geäußert. Außerdem hatte Braun zugunsten der Wegebaukosten der Kommunen und Gemeindeverbände die Einführung einer Beförderungssteuer auf den Kraftwagengüterverkehr vorgeschlagen (R 43 I/1073, Bl. 180 bis 181).

²⁰ Nach § 22 des VOEntw. setzte der RVM einheitlich für das ganze Reich die Beförderungspreise fest. Die Preise sollten so bemessen sein, daß der Wettbewerb zwischen Eisenbahnen und Kraftfahrzeugen auf die gleiche Grundlage gestellt wurde (R 43 I/1073, Bl. 149–153, hier Bl. 151).

²¹ Am 8.9.31 übersandte die Hauptverwaltung der RB der Rkei „im Hinblick auf bestimmte Beschlüsse des Verwaltungsrats“ den Wortlaut der Erklärung Dormmüllers mit der Bitte, sie in das Protokoll aufzunehmen (R 43 I/1452, S. 71).

²² RVM Treviranus genehmigte am 6.12.31 nach zähen Verhandlungen mit dem Speditionsgewerbe den Schenker-Vertrag (R 43 I/1073, Bl. 310).

²³ S. Dok. Nr. 486, P. 2.

5. Entwurf von Durchführungsbestimmungen über die Arbeitszeitverkürzung.

Auf Antrag des *Reichsarbeitsministers* wurde der mit Schreiben des Reichsarbeitsministers vom 3. Juli 1931 [...] vorgelegte Entwurf von Durchführungsbestimmungen zum dritten Teil Kapitel II Artikel 1 der Verordnung des Reichspräsidenten vom 5. Juni 1931²⁴ vom Reichskabinett gebilligt mit der Maßgabe, daß dem Teil II Absatz 1 des Entwurfs am Schluß folgender Satz eingefügt wird: „Wird die im Tarifvertrag vereinbarte Mehrarbeit nicht, oder nicht in vollem Umfange genehmigt, so kann sie in dringenden Fällen für den einzelnen Betrieb auf Antrag des Arbeitgebers durch den zuständigen Gewerbe- oder Werkaufsichtsbeamten genehmigt werden“²⁵.

6. Personalsache.

(Senatspräsidentenstelle beim Reichsgericht).

Auf Antrag des *Staatssekretärs im Reichsjustizministerium* erklärte sich das Reichskabinett damit einverstanden, daß dem Reichsrat für die Wiederbesetzung einer freien Senatspräsidentenstelle beim Reichsgericht, der Reichsgerichtsrat Gündel in Vorschlag gebracht wird.

Staatssekretär Dr. Joël bemerkte zu seinem Vorschlag, daß der Reichsgerichtspräsident die Kandidatur Gündels wärmstens befürwortet habe und daß auch er auf Grund eigener Kenntnis der Persönlichkeit Gündels – Herr Gündel gehörte früher dem Reichsjustizministerium an – diese Wahl durchaus unterstützen könne. Allerdings sei Herr Gündel früher politisch tätig gewesen. Er sei für die Deutschnationale Partei sächsischer Landtagsabgeordneter gewesen. Sein Name habe in der Öffentlichkeit insofern eine Rolle gespielt, als er auf einem öffentlichen Aufruf für den Volksentscheid gegen den Young-Plan gestanden habe. Herr Gündel sei, als er von seiner Kandidatur für die Senatspräsidentenstelle gehört habe, aus freien Stücken zu ihm gekommen und habe erklärt, daß sein Name ohne seinen Willen unter den Aufruf gesetzt worden sei. Er habe dieserhalb auch Auseinandersetzungen mit seinen politischen Freunden gehabt. Er habe weiter erklärt, daß er für den Fall seiner Ernennung sich jeder öffentlichen politischen Betätigung enthalten werde, weil er eine derartige Tätigkeit mit den Pflichten des angestrebten hohen Richteramts aus innerer Überzeugung nicht für vereinbar halte. Im übrigen teile er persönlich nicht den extremen Standpunkt der Deutschnationalen, stehe vielmehr politisch etwa auf der gleichen Linie, die auch der Graf Westarp vertrete.

Staatssekretär Dr. Weismann bemerkte hierzu, daß er beim Reichsrat Schwierigkeiten der Preussischen Staatsregierung gegen die Kandidatur Gündels voraussehe²⁶.

Der *Reichskanzler* erwiderte darauf, daß er keinen Anlaß sehe, gegen die Kandidatur eines im übrigen sachlich qualifizierten Mannes zu stimmen, der, wie Gündel, aus freien Stücken eine solche Erklärung abgegeben habe, wie dies Herrn Staatssekretär Dr. Joël gegenüber geschehen sei.

²⁴ Der Entw. war der Rkei am 3.7.31 vom RArbM zugeleitet worden (Entw. mit Anschreiben und Begründung in R 43 I/2061, Bl. 75–86); wegen der Bankenkrise war die Vorlage nicht in der Kabinettsitzung vom 9.7.31 (Dok. Nr. 373, P. 4) behandelt worden.

²⁵ Nachdem der RR am 24.9.31 dem Entw. zugestimmt hatte (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR, Jahrgang 1931, § 419, S. 316), wurden die Durchführungsbestimmungen am 30.9.31 von der RReg. vollzogen (RGBl. I, S. 521).

²⁶ Der RR stimmte in seiner 26. Sitzung vom 24.9.31 bei Stimmenthaltung Badens und Hessens der Ernennung Gündels zum Senats-Präs. beim RG zu (Niederschriften über die Vollsitzungen des RR, Jahrgang 1931, S. 303). Zur Frage der Beteiligung von Beamten am Volksbegehren gegen den Young-Plan s. diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 465, Anm. 1.

Zitierhinweis

Nr. 465 Ministerbesprechung vom 7. September 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1662–1671 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D465>